米东芦草沟乌鲁木齐恒信荣康物业服务有限公司“12·31”一般车辆伤害事故调查报告

2023年12月31日23时2分，位于米东区芦草沟乡人民庄子村三队充电站西南处空地，发生一起车辆伤害事故，造成一人死亡。直接经济损失约150万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，成立了由米东公安分局、区城市管理局、区应急管理局、区交警大队、市交通运输综合行政执法局米东分局、区人社局、区司法局、区总工会、芦草沟乡人民政府为成员单位的事故调查组，邀请区纪委监委、区人民检察院开展此次事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和科学分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，该起事故是一起因在场内倒车时操作失误造成的一般车辆伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位：乌鲁木齐******服务有限公司，统一社会信

用代码：91650109*******15W1-1；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：李*；注册资本：壹佰万元人民币；成立日期：2015 年 03 月 26 日；营业期限：长期；地址：新疆乌鲁木齐市米东区永丰北路*****号；经营范围：卫生保洁；垃圾清运；马路清扫、冰雪清除；物业管理服务。

乌鲁木齐****物业服务有限公司 2023 年 11 月 1 日与新疆**物业服务有限公司签订了《米东城乡保洁项目冰雪清运清扫协议》。

2.积雪清运业务分包单位：新疆**物业服务有限公司，统一社会信用代码：91650109*******M8A；类型：有限责任公司（是****管理股份有限公司的控股子公司）；法定代表人：刘**；注册资本：壹仟万元人民币；成立日期：2022 年 07 月 15 日；注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区康庄西路****号；经营范围：一般项目：物业管理；城乡市容管理;城市绿化管理；市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；污水处理及其再生利用；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；林业有害生物防治服务；园林绿化工程施工；工程管理服务；机械设备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务。许可项目：城市生活垃圾经营性服务。

新疆**物业服务有限公司系****管理股份有限公司在新疆成立的控股子公司，2022 年 7 月****管理股份有限公司与乌鲁木齐市米东区城市管理局签订了《乌鲁木齐市米东区城乡物业服务

采购项目（二片区）服务协议》，将清雪业务等项目委托给控股子公司新疆**物业服务有限公司实施。

3.事故车辆新A9****所属运输公司：乌鲁木齐市****运输有限责任公司；统一社会信用代码91650109*******53W；类型：有限责任公司；法定代表人：朱*；成立日期2012年09月26日；注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区稻香北路园艺西****号；注册资本：叁万元人民币；经营范围：道路普通货物运输；为落户车辆提供服务；代办车辆手续。

事故车辆情况：新A9****，大运牌红色轻型自卸货车，货车自重4270KG，核载3人。

4.事故相关车辆新A0****所属运输公司：乌鲁木齐****运输有限公司，统一社会信用代码91650109*******97*；类型：有限责任公司；法定代表人：李**；成立日期2014年05月13日；注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路****号*-*-*号；注册资本：拾万元人民币；经营范围：道路普通货物运输；新车代办手续；社会经济咨询。

事故相关车辆情况：新A0****，蓝色轻型自卸货车，货车自重4495KG，核载3人。

（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.乌鲁木齐****物业服务有限公司无相关的安全生产管理资料。

2.新疆**物业服务有限公司，未与乌鲁木齐****物业服务有

限公司签订专门的安全生产管理协议，与乌鲁木齐****物业服务有限公司签订的《米东城乡保洁项目冰雪清运清扫协议》中未明确双方安全管理职责，未将冰雪清运承包单位乌鲁木齐****物业服务有限公司安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。

3.乌鲁木齐市****运输有限责任公司于2021年4月6日与新A9****（前车）驾驶员张*签订了《安全生产责任状》，无其他与该车辆的安全生产管理相关的资料。

4.乌鲁木齐****运输有限公司于2020年6月7日与新A0****（后车）驾驶员吕**签订了《安全生产责任状》，无其他与该车辆的安全生产管理相关的资料。

5.米东区城市管理局2023年以来，对新疆**物业服务有限公司共开展安全生产会议10次。共检查新疆**物业服务有限公司28次，其中对发生事故的堆雪场从11月份至发生事故时共检查3次。共发现安全事故隐患11处，立查立改10处，限期整改1处，均已整改完毕。

6.芦草沟乡人民政府对发生事故的堆雪场于2023年12月13日开展了安全生产检查，提出安全事故隐患4条。

（三）事故发生经过

2023年12月31日，乌鲁木齐****物业服务有限公司通过微信群联系临时租用外部运输车辆新A9****和新A0****清运积雪，22时20分左右，吕**驾驶新A0****轻型自卸货车和随车人员吕**拉运积雪到雪场，倾倒积雪后车辆被陷。吕**求助正在倾

倒积雪的新 A9****驾驶员张*帮忙拖车，挂好拖车绳后，吕**和张*分别驾驶各自车辆开始拖车，吕**在车旁观察，张*驾驶新 A9****车辆将新 A0****车辆拖出被陷的位置 2-3 米后，吕**按喇叭示意停车，张*停车后，吕**到两车之间去解拖车绳，为了方便解拖车绳，张*又将新 A9****车辆向后倒了约 30 厘米，下车向车尾部走去，车辆未熄火，张*走至其车辆后轮位置时发现车辆往后滑行，立即返回驾驶室欲将车辆刹停，此时后车新 A0****驾驶员吕**拉好手刹准备下车，看到前车新 A9****的车箱后部碰到新 A0****车头部，并听到吕**呼叫声。吕**大喊张*将车向前开，张*将车向前开了约 1.5 米后停下。张*、吕**下车后看到吕**趴在两车之间的地面，张*立即安排人员拨打 120，并用私家车送吕**去医院，途中遇见 120 急救车，将吕**转至 120 急救车上，23 时 16 分，吕**到达石化***医院经抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

1.事故发生地点位于米东区芦草沟乡人民**村****站西南处空地，停靠两辆轻型自卸货车，前车新 A9****，手动档，车头朝向西南侧，车厢装满积雪。后车新 A0****，手动档，车厢积雪已清空。（见图 1、图 2、图 3）



图 1



图 2

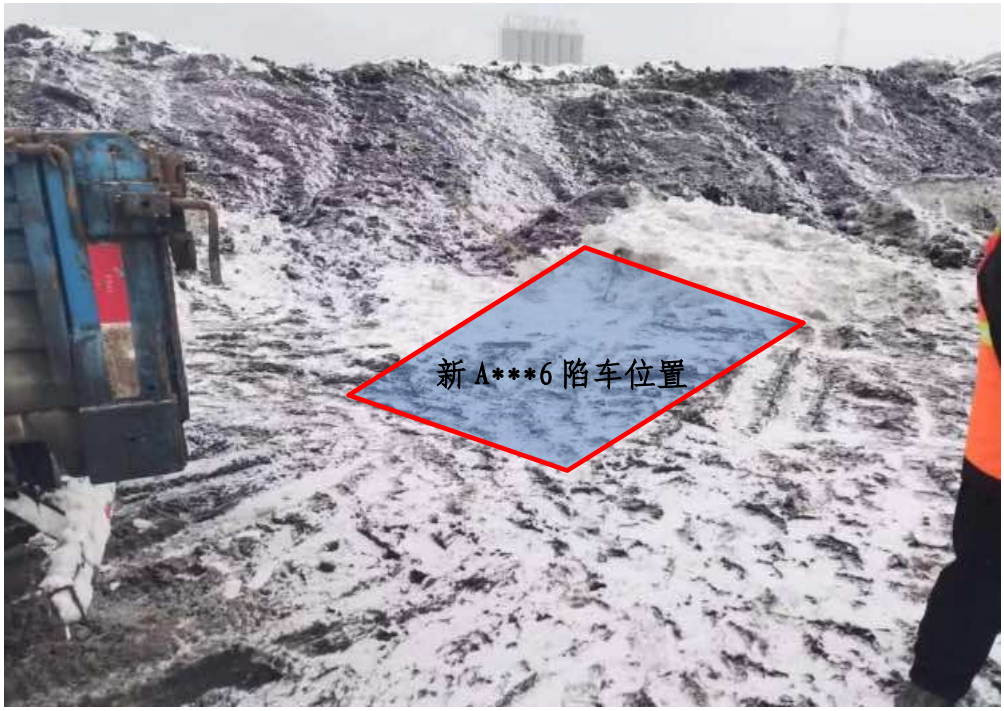


图 3

新 A0****货车车头进气格栅处有撞击后破损痕迹，两车相距 1.5 米左右，新 A9****车后部系着拖车绳。（见图 4、图 5、图 6）



图 4



图 5



图 6

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成 1 人死亡。

2.事故造成的直接经济损失为人民币 150 万元，主要为善后赔付。

二、事故应急救援和现场处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023 年 12 月 31 日 23 时 2 分，发生事故后乌鲁木齐****物业服务有限公司现场人员拨打了 120、110，米东公安分局接报赶到现场，并报告区应急管理局。23 时 30 分，区应急管理局接报后通知区城市管理局、芦草沟乡人民政府等部门后立即前往事故现场进行处置，并逐级上报事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

23 时 2 分事故发生后，新 A0****驾驶员吕**听到吕**呼救后，立即大喊前车新 A9****驾驶员张*将车向前开，张*将车向前开了 1.5 米后停下，并让现场人员拨打了 120，雪场开票人员高*开私家车送吕**去医院，途中遇见 120 急救车，将吕**转至 120 急救车上，前往石化***医院进行抢救。

（三）医疗救治和善后情况

23 时 16 分，吕**被送到石化***医院后，经抢救无效死亡。事故发生后，乌鲁木齐****物业服务有限公司负责人李*积极安抚伤亡人员家属。2024 年 1 月 12 日，乌鲁木齐****物业服务有限公司与死者家属达成善后赔付协议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后的应急响应迅速，信息沟通、上报及时，现场应急救援处置符合要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

张*驾驶新 A9****货车将新 A0****货车拖出被陷位置后，未确认车后情况即倒车，倒车后未熄火和拉手刹便下车，致使车辆新 A9****后滑与车辆新 A0****相碰，将站在两车中间解拖车绳的吕**挤压致死。

（二）间接原因分析

从业人员吕**安全意识淡薄，未辨识工作环境的安全风险隐

患。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）乌鲁木齐****物业服务有限公司未认真履行安全生产主体责任，未制定安全生产规章制度和操作规程；未对雇佣车辆驾驶员及人员进行相关安全生产教育和培训；对进入堆雪场倒雪的车辆安全管理不到位。

（二）乌鲁木齐市****运输有限责任公司安全生产主体责任落实不到位，未对从业驾驶员张*进行安全生产教育和培训。

（三）乌鲁木齐****运输有限公司安全生产主体责任落实不到位，未对从业驾驶员吕**进行安全生产教育和培训。

（四）新疆**物业服务有限公司将《乌鲁木齐市米东区城乡物业服务采购项目（二片区）服务协议》中积雪清运项目发包后未签订专门的安全生产管理协议，在签订的《米东城乡保洁项目冰雪清运清扫协议》中也未明确各自的安全生产管理职责。

（五）米东区城市管理局未发现新疆**物业服务有限公司将《乌鲁木齐市米东区城乡物业服务采购项目（二片区）服务协议》中积雪清运项目发包给乌鲁木齐****物业服务有限公司，双方未签订专门的安全生产管理协议。

（六）芦草沟乡人民政府对事故发生场所乌鲁木齐****物业服务有限公司的堆雪场进行检查后，对查出的安全隐患未及时上报行业主管部门，督促整改落实。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡，免予追究责任人员

吕**，安全意识淡薄，未与前车驾驶员进行确认是否已经驻车，未确认安全情况下，去解拖车绳，被挤压致死，鉴于其已在事故中死亡，不再进行责任追究。

（二）建议行政处罚人员

1.李*，乌鲁木齐****物业服务有限公司法定代表人，作为企业安全生产主要负责人，未认真履行安全生产管理职责；未对从业人员开展安全生产教育和培训；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[1]的规定，给予行政处罚。

2.赵**，新疆**物业服务有限公司项目总经理，将《乌鲁木齐市米东区城乡物业服务采购项目（二片区）服务协议》中积雪清运项目发包给乌鲁木齐****物业服务有限公司后未签订专门的安全生产管理协议，在签订的《米东城乡保洁项目冰雪清运清扫协议》中也未明确各自的安全生产管理职责。未将乌鲁木齐****物业服务有限公司安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[2]的规定，给予行政处罚。

---

[1][1]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[2][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

1.乌鲁木齐****物业服务有限公司，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[3]的规定，给予行政处罚。

2.新疆**物业服务有限公司，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[4]的规定，给予行政处罚。

3.乌鲁木齐市****运输有限责任公司，建议由市交通运输综合行政执法局米东区分局依据相关法律法规给予处理。

4.乌鲁木齐****运输有限公司，建议由市交通运输综合行政执法局米东区分局依据相关法律法规给予处理。

（四）其他处理建议

张*，驾驶新 A9****货车将新 A0****货车拖出被陷位置后，未确认后车情况即倒车，倒车后未熄火和拉手刹便下车，致使驾驶的车辆后滑，将在两车中间解拖车绳的吕**挤压致死，建议由乌鲁木齐市******有限责任公司根据公司的规章制度进行处理。

六、事故整改和防范措施

产统一协调、管理的、责令限期改正，处以五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故诉，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

4[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的、责令限期改正，处以五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

（一）乌鲁木齐****物业服务有限公司应认真落实安全生产主体责任，深刻汲取事故教训，举一反三，建立健全本单位的安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产教育和培训。

（二）新疆**物业服务有限公司应认真审核项目分包单位和人员资质、加强对项目分包单位安全生产监督和管理，将承包单位的安全生产统一协调、管理，定期进行安全检查。

（三）乌鲁木齐市****运输有限责任公司、乌鲁木齐****运输有限公司应对所属车辆驾驶员开展安全教育培训工作并如实记录，严格落实各项安全管理规章制度，督促所属车辆驾驶人员认真遵守相关的法律、法规和规章。市交通运输综合行政执法局米东分局督促企业认真落实安全生产主体责任，做好整改工作。

（四）米东区城市管理局作为行业监管部门，应加强对所属行业企业安全生产的监督、检查，尤其是项目外包的企业管理，督促各企业进一步强化安全生产主体责任意识，严格落实企业安全生产主体责任，防止类似事故的再次发生。

（五）米东区芦草沟乡人民政府作为属地监管部门，应根据此事故暴露出的问题，举一反三，汲取事故教训，加强对辖区生产经营单位的安全生产宣传、教育，提醒辖区企业认真落实安全生产主体责任。